REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 350: **a lo principal**, respecto de las solicitudes singularizadas en el petitorio, no ha lugar, atendido que no se han aportado antecedentes que acrediten el peligro en la demora que se seguiría en caso de no conceder la medida. En efecto, tal como indica Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA en su demanda, "[a]unque ProntoPaga inició como un proyecto local en Chile, el holding, cuya matriz se encuentra en Reino Unido, ha expandido su presencia a Perú, Brasil, Ecuador, México, Argentina, Chipre, Colombia y Guatemala." Lo anterior da cuenta de que la demandante es filial de un grupo empresarial de carácter internacional. En ese contexto, tal como estableció este Tribunal al alzar las medidas cautelares que habían sido decretadas en favor de los proveedores de servicios de pago en la causa rol C Nº 451-22 (a folios 444 y 471 del Cuaderno Incidental de Medida Cautelar), es carga de la solicitante demostrar que su matriz no posee la capacidad financiera de absorber los costos que supone la aplicación del Programa Pifo en el periodo que resta hasta la terminación del juicio, de manera tal que exista un riesgo inminente de daño a la competencia y al interés común que sea imposible o difícil de revertir en caso de que la demandante obtenga una sentencia favorable. **Al otrosí**, ténganse por acompañados, con citación.

Al folio 362: **a lo principal**, ha lugar al entorpecimiento alegado solo en cuanto se fija nuevo día y hora para la audiencia de absolución solicitada a folio 187. En particular, atendido lo dispuesto en el inciso primero del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, Transbank S.A. ("Transbank"), se notificó tácitamente de la resolución de folio 194 que ordenó absolver posiciones, en primera citación, a Vicente Tredinick Rogers, en su calidad de representante legal de Transbank, o quien lo sucediera en el cargo, al reponer en su contra el 21 de agosto de 2026. En consecuencia, se cita, en formal legal y en segundo llamado, a costa de la solicitante, a Vicente Tredinick Rogers, en su calidad de representante legal de Transbank o a quien lo suceda en el cargo, a la audiencia de absolución del 10 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas, en las dependencias del Tribunal, a fin de que comparezca para absolver personalmente posiciones sobre hechos propios y no propios, al tenor del pliego acompañado en el otrosí de la presentación de folio 187, bajo apercibimiento legal. En cuanto a la solicitud de que se cite nuevamente al absolvente en primera citación, no ha lugar por improcedente. **Al otrosí**, ténganse por acompañados, con citación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 364: téngase presente.

Al folio 379: **a lo principal**, téngase presente. **Al otrosí**, ténganse por acompañados, con citación.

Al folio 380: previo a proveer, certifíquese lo que corresponda.

Al folio 383: **a lo principal**, téngase por acompañada la transcripción de la declaración de la testigo Giuliana Dariela Sturba para que, en el plazo de diez días hábiles, las partes realicen las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán referirse a errores que sean relevantes para la adecuada comprensión del significado y sentido de la declaración y no a discordancias menores o intrascendentes, de conformidad con el acuerdo cuarto del Auto Acordado Nº 27/2022. En cuanto a la transcripción del testigo Miguel Andrés Larraín Bunster, estese a lo que resuelve al otrosí. **Al otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, se ordena a Transbank, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que la presente resolución se encuentre firme, elaborar una versión pública preliminar de la transcripción de la audiencia testimonial de Miguel Andrés Larraín Bunster, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando la información declarada confidencial en la presente resolución. En el intertanto, manténgase el dispositivo de almacenamiento electrónico bajo la custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 385: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 381. **Al otrosí**, téngase por acompañado, con citación.

Se resuelve lo pendiente de folio 304: **a lo principal**, ha lugar a la reposición deducida solo respecto del documento singularizado como *"01. Costos PIFOS enviados por Transbank"*. En consecuencia, se modifica la resolución de folio 288 en aquella parte que indica *"02. Con respecto a los documentos '01. Costos PIFOS enviados por Transbank y '02. Simulación tarifas Pronto Paga', ha lugar solo en cuanto se declaran confidenciales los guarismos monetarios y porcentuales;"* y se reemplaza **por** *"02. Con respecto a los documentos '01. Costos PIFOS enviados por Transbank' y '02. Simulación tarifas Pronto Paga', ha lugar solo en cuanto se declaran confidenciales los guarismos monetarios, bps y porcentuales;"*. Rija en todo lo demás la resolución recurrida.

Se resuelve lo pendiente de folio 312: **a lo principal**, no ha lugar a la reposición deducida atendido que **(i)** el documento singularizado como *"Global Reach Program"* fue entregado materialmente por el apoderado de Mastercard a los

apoderados de ProntoPaga en la audiencia de conciliación cuya acta rola a folio 133; **(ii)** sin perjuicio de haberse solicitado por Mastercard respecto del documento referido su confidencialidad con acceso a ProntoPaga, el documento quedó en custodia de la Secretaria Abogada durante la etapa de conciliación; **(iii)** habiéndose declarado como frustrada dicha conciliación según da cuenta el acta que rola a folio 138, Mastercard no solicitó que el documento fuera devuelto por ProntoPaga o eliminado de sus registros, y **(iv)** el documento fue declarado confidencial en su totalidad a folio 288 a petición de ProntoPaga.

De oficio, atendido que las presentaciones de folios 350 y 379 dicen relación con el Cuaderno de Medida Cautelar, déjese copia de dichas presentaciones y de la presente resolución en el referido cuaderno. Elimínese las presentaciones de folios 350 y 379 de este cuaderno e inutilícense los folios indicados. Certifíquese lo que corresponda.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 535-25. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoaín, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

3C51F078-7B71-448D-B5D9-609DD9AEF591
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.